

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Ley 25/2018, de 10 de diciembre, reguladora de la actividad de los grupos de interés de la Comunitat Valenciana

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Usa el mapa para localizar la materia del examen (por ejemplo: "Registro" o "Participación especial"). Luego repasa las ideas de las secciones en el orden propuesto y, antes de responder, verifica en la norma la literalidad de los requisitos, efectos, plazos y sanciones citados.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Objeto y finalidad de la ley	1	Delimita la actividad de influencia: regular la participación de grupos de interés en la Generalitat para asegurar transparencia, publicidad, legalidad, rendimiento de cuentas y responsabilidad.
Concepto y sujetos obligados	2-4	Define ámbito subjetivo (cargos, personal empleado público y grupos de interés) y aclara que también hay influencia ante Les Corts.
Registro de grupos de interés	5-6	Crea el Registro electrónico, público e independiente; establece inscripción obligatoria y prohíbe reuniones/entrevistas o agenda si no hay inscripción.
Efectos de la inscripción y obligaciones	9-10	Impone deberes (publicidad, veracidad, código de conducta y control) y reconoce derechos (presentación, contribución a consultas, información y credencial).
Control, alertas y denuncias registrales	14-17	Regula verificación, alertas y denuncias; prevé investigación, suspensión cautelar de la inscripción y traslado al régimen sancionador.
Informes de contactos en elaboración normativa	18-19	Exige que la conselleria emita informe con identidad de contactos cuando la influencia busca anteproyectos/planes normativos del Consell y lo publica en portales de transparencia.
Proceso especial de participación entre grupos	20-23	Permite procesos previos para intereses afectados; exige diligencia, imparcialidad, igualdad, pluralidad y publicidad del resultado, que no vincula al Consell.
Régimen sancionador y tipificación	24-33	Determina incumplimiento sancionable, clasificación de faltas y sanciones para grupos y cargos, además de competencias para incoar, instruir y resolver.

3. Marco de la influencia: finalidad, actividad y sujetos (arts. 1-4)

Finalidad y actividad de influencia

- La ley regula la influencia de grupos de interés en la Generalitat para asegurar transparencia y participación en elaboración/aplicación de políticas y normas.
- La actividad de influencia permite trasladar posicionamientos y argumentos con intención de influir legítimamente en elaboración y adopción de decisiones públicas.

Quiénes están incluidos y dónde opera

- Se aplica a cargos públicos y personal empleado público de la administración de la Generalitat y su sector público instrumental.
- Los grupos de interés incluyen personas físicas/jurídicas y entidades sin personalidad; el título II también cubre influencia ante Les Corts.

4. Registro: inscripción obligatoria, efectos y derechos (arts. 5-10)

Naturaleza del Registro y obligación de inscribirse

- El Registro es electrónico, administrativo, público, independiente, abierto y gratuito, con acceso en portales de transparencia.
- Los grupos incluidos en 2.2 deben estar inscritos; sin inscripción no pueden reunirse/entrevistarse ni participar en agendas del 2.1.

Efectos y obligaciones vinculadas a la inscripción

- La inscripción otorga derecho a presentarse, hacer constar contribución en consultas públicas, y recibir información y credencial identificativa.
- Comporta obligaciones: aceptar publicidad, garantizar información completa y fidedigna, cumplir código de conducta y aceptar control/fiscalización.

5. Procedimiento registral: resolución, plazos y garantías (arts. 6-15)

Tramitación de la inscripción

- La inscripción se realiza a solicitud del grupo mediante formulario electrónico; es provisional hasta resolución del órgano responsable.
- Si no hay resolución expresa en el plazo máximo, opera el silencio y la inscripción adquiere carácter definitivo.

Controles sobre veracidad y subsanación

- El órgano responsable efectúa controles de veracidad de datos aportados para la inscripción.
- Si hay error u omisión, se requiere subsanar en diez días; cabe alegar o aportar documentos en el mismo plazo.

6. Alertas, denuncias e investigación sobre el Registro (arts. 14-17)

Alertas y verificación

- Cualquier persona puede alertar sobre información errónea u omisión relevante incluida en el Registro.
- Si no coincide la información, el órgano inicia actuaciones de verificación previstas en el régimen de control.

Denuncias, investigación y medidas cautelares

- Cualquier persona puede formular denuncia por incumplimientos de la ley ante el órgano responsable del Registro.
- Si procede investigación, el órgano competente puede adoptar suspensión cautelar de la inscripción previa audiencia del grupo.

7. Publicidad reforzada en elaboración normativa: informes de contactos (arts. 18-19)

Cuándo procede el informe de contactos

- Si la influencia busca influir en anteproyectos de ley y proyectos de decreto del Consell, la conselleria emite informe con identidad de personas del 2.1 con contactos.
- Debe constar identidad, fecha, objeto del contacto, grupo para el que actúan y postura/preensiones del grupo.

Cómo se integra y publica

- El informe se incorpora al expediente y se anexa al anteproyecto o al proyecto de decreto correspondiente.
- Debe publicarse en portales de transparencia en el apartado del expediente de elaboración de la norma.

8. Participación especial entre grupos y efecto del resultado (arts. 20-23)

Inicio y conducción del proceso

- El Consell puede acordar un proceso especial de participación entre grupos previos al procedimiento de elaboración de normas.
- La administración debe conducir el proceso con diligencia y buena fe, y la ordenación actuar imparcialmente garantizando igualdad.

Pluralidad, publicidad y no vinculación

- Debe garantizarse pluralidad de intereses y publicidad del resultado del proceso.
- El resultado no vincula al Consell; si se separa del contenido, debe motivar razones por interés general, ordenamiento o materias no transaccionables.

9. Régimen sancionador: tipificación y competencias (arts. 24-33)

Incumplimiento sancionable y clases de faltas

- El incumplimiento de deberes obliga a aplicar el régimen sancionador previsto en el título.
- Las faltas se clasifican en graves y leves (por ejemplo: influencia deshonestas; no estar inscrito; datos falsos u omisiones deliberadas).

Sanciones y órganos competentes

- Para grupos: graves llevan declaración y publicación, multas 601-6000 y suspensión 1-2 años; leves incluyen multa hasta 600 y advertencia.
- Para cargos: graves pueden implicar multa 601-6000 y declaración/publicación; leves apercibimiento y multa hasta 600. Competencias: Consell, departamento en transparencia u órganos sectoriales según el sujeto.

10. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Inscripción registral: carácter definitivo por silencio	máximo dos meses	6
Control registral: subsanación o alegaciones ante error/omisión	diez días	15

11. Diferencias y puntos de confusión

Prohibición por falta de inscripción (reuniones/entrevistas/agenda) vs. suspensión de la inscripción como sanción: Sin inscripción no pueden celebrarse reuniones/entrevistas ni participar en agendas (6). La suspensión sancionadora impide realizar actividad de influencia y beneficiarse de los efectos durante el plazo, manteniéndose los datos públicos con indicación.

12. Cierre de repaso

Para consolidar, repasa primero: quiénes están obligados, cómo funciona el Registro (inscripción y efectos), y después las garantías de control (alertas/denuncias e investigación). Finaliza con la parte sancionadora: tipos de faltas, sanciones y a qué órganos corresponde incoar/instruir/resolver.

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.